

1501743-40.2021.8.26.0323

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2338319/2021 - 02º D.P. LORENA, 16239200 - 02º D.P. LORENA, 1187/21/204 - 02º D.P.
LORENA, 2338319 - 02º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Advogado(a):

JEAN HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA

Pedro Fernandes da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Dr. Epiácio Santiago, 99, Centro, Lorena - SP - cep 12600-530

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501743-40.2021.8.26.0323

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2338319/2021 - 02º D.P. LORENA, 16239200 - 02º D.P. LORENA, 1187/21/204 - 02º D.P.
LORENA, 2338319 - 02º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Advogado(a):

JEAN HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA

Pedro Fernandes da Silva Junior OAB 110234/SP

Artigo da Denúncia:

Artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006

Aos 09 de novembro de 2022, às 11:30h, na sala de audiências do Juizado Especial Cível e Criminal do Foro de Lorena, Comarca de Lorena, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Daniel Otero Pereira da Costa, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram o(a) DD(a). Promotor(a) de Justiça, DRA. VIRGÍNIA SILVEIRA MARTINS NEVES ROMA, o réu, JEAN HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA e seu defensor, DR PEDRO FERNANDES DA SILVA JUNIOR.

A testemunha PM ÁQUILA SILVÉRIO ROSA DA CRUZ foi ouvida e foi homologada a desistência com relação à testemunha PM ELIEZER HENRIQUE CABRAL (pág. 100/101).

O MM Juiz de Direito, a despeito da não apresentação de documentos pelo denunciado, após questionamento, verificou que o réu apresentou sua qualificação correta. Então, indagou o Ministério Público se haveria algum empecilho para que o acusado fosse interrogado nesta data, em prestígio a ampla defesa, sendo que a nobre Promotora de Justiça alegou que não haveria objeção.

Antes de dar início à audiência, foi realizada a entrevista do(s) autor(a)(es) com a defesa, em reunião virtual apartada e sigilosa, consoante disposto no artigo 185, §5º do Código de Processo Penal. O MM. Juiz informou às partes que a audiência será gravada pelo "Microsoft Teams". Ato contínuo, as partes apresentaram documentos de identificação, para serem devidamente qualificadas no sistema, bem como foram cientificadas que deveriam manter a incomunicabilidade durante todo o ato.

Ato contínuo, o acusado foi interrogado. Antes de ser interrogado, o Meritíssimo Juiz de Direito fez ao acusado a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. Depois de cientificado da acusação, do direito de permanecer calado, sem prejuízo de sua defesa, ainda lhe foi dado saber das consequências de mudar-se ou ausentar-se da residência, nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal, passando em seguida ao interrogatório nos termos do artigo 187, parágrafos 1º e 2º, I a VIII, também do Código de Processo Penal.

Após indagar aos representantes da acusação e da defesa sobre se tinham diligências a requerer (Art. 402, CPP), ao que ambos responderam negativamente, deliberou o MM. Juiz: "Não havendo provas outras a serem produzidas, declaro encerrada a instrução do feito e determino que se passe aos DEBATES ORAIS".

O(a) digno(a) representante do Ministério Público, bem como a(o) Ilustre Defensor(a), apresentaram seus debates oralmente.

A seguir, pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte sentença: "Dispensado o relatório, por força de lei. A ação penal é procedente. A materialidade demonstrada às págs. 43/45, por conta do laudo químico-toxicológico. A prova de autoria também é inquestionável, à luz da confissão do réu, em linha com o depoimento do policial militar ouvido na audiência passada. Sendo assim, bem demonstrada a prática do crime de porte de substância para uso de substância entorpecente. Com relação à medida, à vista da reincidência do acusado, conforme demonstrado pela certidão de pág. 65, é o caso de aplicação de medida de prestação de serviço à comunidade pelo prazo de 06 (seis) meses. Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, assim o fazendo para condenar JEAN HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA por infração ao tipo penal do artigo 28, 'caput', da Lei nº 11.343/2006 a uma medida de 06 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade. Oficie-se para a destruição das drogas apreendidas. Determino a restituição do valor apreendido ao réu, expedindo-se o competente alvará. Arbitro os honorários ao douto defensor dativo nos termos do convênio. Sem custas por força legal. Oportunamente, após expedição de guia definitiva e a comunicação aos órgãos de praxe, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. Dou esta por publicada em audiência. Saem os presentes intimados."

Lida a Sentença, pelo réu, seu Defensor e pelo(a) representante do Ministério Público foi dito que não desejavam recorrer da sentença e renunciavam o direito de dela recorrer. Após, pelo Juiz foi dito: "Transitado em julgado a presente sentença nesta data. Oportunamente, expeça-se, carta precatória para o acompanhamento da prestação de serviços à Comunidade na Comarca de Campos de Jordão/ SP. Cumpra-se."

Determinou o MM. Juiz ficasse consignado que as partes e advogados presentes estão cientes de que o presente termo será assinado digitalmente apenas pelo Magistrado.

Fica consignado, ainda, que o arquivo de áudio e vídeo gravado na presente audiência, será disponibilizado no portal do TJSP e juntados aos autos. Por fim, não tendo sido solicitada cópia deste termo de audiência, o mesmo não foi impresso nem assinado fisicamente. NADA MAIS. Para constar, lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Darcy Williams de Freitas Elisiário, digitei.

MM. Juiz(a): (assinado digitalmente)